Noen viktige lover: arbeidsavtalen og arbeidsmiljøet. Holder Monas første arbeidsavtale?

Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

SAKEN

Fjell Elektro AS ansetter en tredje montør, fast, fra 1. august. Mona Fjell har skrevet arbeidsavtalen selv etter en gammel mal fra en bekjent, og den blir signert 20. august. Montøren får 560 000 kr i året for 1 800 betalte timer. Fjell er ikke bundet av tariffavtale, men allmenngjøringen av Landsoverenskomsten for elektrofagene gjelder likevel. I malen står det: 42 timer i uka, overtid ved behov uten noe om tillegg, endringer tas inn innen én måned, prøvetid seks måneder, gjensidig oppsigelsesfrist én måned, og lønn «etter avtale». Arbeidstilsynet fant i 2025 at innholdet i arbeidsavtalene ikke fulgte minstekravene i nesten halvparten av tilsynene (Årsrapport 2025, s. 38).

BEGREPENE, REGLENE OG TALLENE

Minstekrav

Hvilken regel gjelder når loven, tariffen og avtalen sier ulikt?

Med vanlige ord: loven er gulvet, og ingen kan avtale seg under gulvet. Boka (20.3): arbeidsmiljøloven gjelder for arbeidsforholdet, og en tariffavtale gjelder i tillegg der den er inngått. Man kan ikke avtale vilkår som er svakere enn dem som følger av loven; loven er et minstekrav. Ikke i boka, men viktig i vår bransje: Landsoverenskomsten for elektrofagene er allmenngjort, så minstelønn, 37,5 timers uke og 50 % overtidstillegg gjelder også bedrifter uten tariffavtale.

Regelen Avtalen kan gi mer enn loven, aldri mindre (20.3).

I casen Nordlys er bundet av Landsoverenskomsten. Fjell er ikke tariffbundet, men allmenngjøringen gjelder likevel (tariffen, ikke i boka).

Fullt forsvarlig arbeidsmiljø

Hva krever loven av arbeidsmiljøet?

Boka (20.3.1–20.3.3): § 4-1: arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering, standarden skal utvikles i takt med samfunnet, og arbeidet planlegges så skader og sykdommer forebygges. § 4-2: de ansatte skal informeres, få nødvendig opplæring og medvirke når systemer innføres. § 4-3: det psykososiale: integritet og verdighet, kontakt med andre, vern mot trakassering, vold og trusler. Loven i dag (fra 1.1.2026): § 4-3 har to nye første ledd. De psykososiale arbeidsmiljøfaktorene skal være fullt forsvarlige, og loven nevner blant annet arbeidsmengde og tidspress. Bokas ledd (1)–(4) heter nå (3)–(6).

Regelen § 4-1 fullt forsvarlig · § 4-2 medvirkning · § 4-3 det psykososiale.

I casen Montørene arbeider ofte alene på servicejobber. Hvem vet hvor montøren er? Det er en del av «fullt forsvarlig».

Skriftlig arbeidsavtale, fristen

Hvor mange dager har du?

Boka (20.3.4): avtalen skal være skriftlig og på plass senest én måned etter at arbeidsforholdet begynte. Loven i dag (§ 14-5 andre ledd, i kraft 1. juli 2024): «snarest mulig og senest sju dager etter at arbeidsforholdet begynte» når arbeidsforholdet varer mer enn én måned. Kortere arbeidsforhold og utleie: umiddelbart. Boka er utdatert her.

Regelen Frist = første arbeidsdag + 7 dager. Dager for sent = signert − frist. Eksamen: svar etter boka, og nevn at loven er endret.

I casen Fjell: montøren begynte 1. august, fristen var 8. august, avtalen ble signert 20. august: 12 dager for sent.

Innholdet i avtalen

Hva må stå, og hva skjer hvis det mangler?

Boka (20.3.5): § 14-6 krever blant annet partenes identitet, arbeidsplassen, beskrivelse av arbeidet, startdato, varighet og lønn, og henvisning til tariffavtaler. Loven i dag (fra 1.7.2024): lista går fra a til q og har også prøvetid, ferie, oppsigelsesfrister og fremgangsmåte, lønn med tillegg og utbetalingstidspunkt, arbeidstid og pauser, betaling for arbeid utover avtalt tid, rett til kompetanseutvikling og ytelser til sosial trygghet. Står ikke stillingsomfanget, legges arbeidstakerens påstand til grunn (§ 14-6 fjerde ledd). Endringer: boka (20.3.6) sier innen én måned; loven i dag (§ 14-8) sier senest den dagen endringen trer i kraft.

Regelen Mangler noe, står arbeidsgiveren svakt. «Etter avtale» er ikke et beløp.

I casen Monas mal: lønn «etter avtale», 42 timer, overtid uten tillegg og «endringer innen én måned» holder ikke. Prøvetid seks måneder og én måneds frist er i orden.

Fast og midlertidig ansettelse

Hva er hovedregelen?

Boka (20.3.7): utgangspunktet er fast ansettelse; midlertidig bare i begrenset grad, særlig når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det ordinære, og ved vikariat. Rettspraksis slår hardt ned på omgåelser. Loven i dag (§ 14-9): «Arbeidstaker skal ansettes fast.» Midlertidig kan avtales «når arbeidet er av midlertidig karakter» og for vikariat (andre ledd a og b). Bokas ordlyd for alternativ a er den gamle fra før 2015.

Regelen Fast er hovedregelen. Midlertidig: arbeid av midlertidig karakter, eller vikariat.

I casen Fjells tredje montør er fast fra dag én. En travel vår er ikke «midlertidig karakter» hvis behovet kommer hvert år.

Lønn og overtid (tariffen, ikke i boka)

Hva skal en overtidstime koste Fjell?

Ikke i boka. Arbeidsavtalen skal si hvordan arbeid utover avtalt tid betales (§ 14-6 bokstav m). Loven krever minst 40 % overtidstillegg (§ 10-6). I elektrofagene gir allmenngjøringen av Landsoverenskomsten 50 % på dagtid, også for Fjell.

Regelen Timelønn = årslønn / betalte timer. Overtidstime på dagtid = timelønn × 1,50.

I casen Fjell: 560 000 / 1 800 = 311,11 kr. × 1,50 = 466,67, altså 467 kr. Med lovens 40 %: 435,56 kr.

Ordene i bransjen og i boka

Arbeidsavtale	Ansettelseskontrakt, kontrakten
Tariffavtale	Overenskomsten, LOK (Landsoverenskomsten for elektrofagene)
Overtid	OT, overtidstimer, «å jobbe over»
Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold	Nedbemanning, driftsinnskrenkning
Forbruker / næringsdrivende	Privatkunde / bedriftskunde, byggherre, entreprenør
Prisoverslag / gjengs pris	Estimat, «ca.-pris» / regningsarbeid, etter medgått tid
Tilleggsarbeid	Tillegg, endring, ekstraarbeid

På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord (venstre kolonne).

DOMMEN

SVARET

Avtalen holder ikke. Boka (20.3.4) sier at avtalen skal foreligge innen én måned, men loven er endret: fra 1. juli 2024 skal den foreligge senest sju dager etter start (§ 14-5). Fristen var 1 + 7 = 8. august, så den kom 20 − 8 = 12 dager for sent. Fire av seks punkter er ulovlige: lønn uten beløp, 42 timer i uka (tariffen gir 37,5), overtid uten tillegg og «endringer innen én måned» (§ 14-8 krever i dag samme dag). Prøvetid på seks måneder og én måneds gjensidig frist er i orden. Loven er et minstekrav (20.3): avtalen kan gi mer, aldri mindre. En overtidstime koster Fjell minst 311,11 × 1,50 = 467 kr (tariffen, ikke i boka).

OPPGAVE OG LESING

Oppgave 1A i arbeidsboka (LØM-appen → Organisasjon og ledelse kap. 20 → Filer → OL20_Noen_viktige_lover_Oppgaver_v10.xlsx → fanen 1A).

Les Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 20: 20.3 (innledningen), 20.3.1–20.3.3 (§§ 4-1 til 4-3), 20.3.4–20.3.7 (arbeidsavtalen, innholdet, endringer, midlertidig ansettelse) og 20.3.8–20.3.9 (arbeidsreglement). NB: boka er utdatert om § 14-5, § 14-6, § 14-8, § 14-9 og leddnumrene i § 4-3; se begrepene over.

Kan du forklare Forklar hva det betyr at loven er et minstekrav. Gjør rede for kravene til arbeidsmiljøet i §§ 4-1 til 4-3. Si når en skriftlig arbeidsavtale skal foreligge etter boka og etter loven i dag, og hva den skal inneholde. Forklar når midlertidig ansettelse er lov.

Kilder: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 20 (i samarbeid med advokat Vegard Sandø Austgulen), avsnitt 20.3–20.3.9. Arbeidsmiljøloven (lov 17. juni 2005 nr. 62), gjeldende tekst med endringshenvisninger, Lovdata, lest 01.11.2026: §§ 4-1, 4-2, 4-3, 10-6, 14-5, 14-6, 14-8, 14-9, 15-3, 15-6. § 14-5, § 14-6 og § 14-8 endret ved lov 15. desember 2023 nr. 88, i kraft 1. juli 2024; § 4-3 endret ved lov 20. juni 2025 nr. 37, i kraft 1. januar 2026 (Lovdata). Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK) 2026–2028 og forskrift om allmenngjøring av LOK (tariffen, ikke i boka). Arbeidstilsynet: Årsrapport 2025 (15.3.2026), s. 38–39 og 114. Fjell Elektro AS og Nordlys Elektro AS er tenkte casebedrifter.